

0015803-97.2005.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu

Julita de Jesus Araujo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Vistos.

Julita de Jesus Araujo, qualificada no auto, foi denunciada por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Os fatos se deram em 03/11/2004 e a denúncia foi recebida em 23/09/2005, tendo o curso processual sido suspenso, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0015803-97.2005.8.26.0050 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 07 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito o(a) Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0015803-97.2005.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu

Julita de Jesus Araujo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Vistos.

Julita de Jesus Araujo, qualificada no auto, foi denunciada por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Os fatos se deram em 03/11/2004 e a denúncia foi recebida em 23/09/2005, tendo o curso processual sido suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP, em 21/09/2006.

O artigo da capitulação prevê pena máxima de 4 anos, de tal modo que o período máximo de suspensão possível, conforme Súmula 415 do STJ, é de 8 anos.

Assim, o prazo prescricional voltou a correr em 21/09/2014. Desde então, transcorreu prazo superior aos 8 anos, sobretudo quando computado o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do prazo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Julita de Jesus Araujo, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

P.R.I.C. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo; atualize-se o histórico de partes; cumpra-se o artigo 123 do CPP quanto aos bens apreendidos; levante-se eventual fiança em favor do denunciado.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz(a) de Direito